

תורה אור השלם

וַיִּקְרָא ו' כג
3. וְאֵת שְׁעֵיר הַחֹטֵאת
דָּרַשׁ דָּרַשׁ מֹשֶׁה וְהִנֵּה
שָׂרָף וִיקָצֵף עַל אֲלֵעָזָר
וְעַל אִיתָמָר בְּנֵי אֶהֱרֹן
הַנּוֹתָרִים לֵאמֹר:
וַיִּקְרָא י טז

דיקיןן מדדריש ר' עקיבא

ואם

מאי לאו בהא קמיפלגי דר' יוסי הגלילי סבר לא תאכלו משמע בין איסור אכילה בין איסור הנאה וכי אתא קרא למישרייה לנבילה בהנאה הוא דאתא ורבי עקיבא סבר איסור אכילה משמע איסור הנאה לא משמע וכי אתא קרא לטומאה וטהרה לא דכ"ע לא תאכלו משמע בין איסור אכילה בין איסור הנאה והכא בהא קמיפלגי רבי יוסי הגלילי סבר כשהותרה נבילה היא הותרה חלבה וגידה לא הותרו וכי איצטרך קרא להיתר הנאה הוא דאתא ורבי עקיבא סבר ⁶כשהותרה נבילה חלבה וגידה נמי הותרו וכי איצטרך קרא לטומאה וטהרה ור' יוסי הגלילי אשכחן חלב דשרייה רחמנא בהנאה *אלא גיד נימא דאסור איבעית אימא הכי נמי דאסור איבעית אימא מייתי לה בק"ו ומה חלב שענוש כרת מותר בהנאה גיד שאינו ענוש כרת לא כל שכן ור"ש דאסר איכא למיפרך *מה לחלב שכן הותר מכללו אצל חיה תאמר בגיד שלא הותר מכללו אצל חיה ואידך בבהמה קאמרינן בבהמה מיהת לא אישתיי מכדי אותבינהו כל הני קראי ושניניהו חזקיה ורבי אבהו במאי פליגי בחמץ בפסח ואליבא דרבנן בשור הנסקל ואליבא דרבני הכל חזקיה נפיק ליה מלא יאכל ורבי אבהו נפיק ליה מנבילה מכדי בין למר ובין למר אסורין בהנאה מאי בינייהו איכא בינייהו חולין שנשחטו בעזרה חזקיה סבר לא יאכל למעוטי הני אותו למעוטי חולין שנשחטו בעזרה רבי אבהו סבר אותו למעוטי הני *חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא נינהו יתיב ההוא מרבנן קמיה דרבי שמואל בר נחמני ויתיב וקאמר משמיה דר' יהושע בן לוי מגין לכל איסורין שבתורה דכי היכי דאסורין באכילה הכי נמי אסורין בהנאה ומאי ניהו חמץ בפסח ושור הנסקל מגין תיפוק ליה מלא יאכל לא יאכל איסור אכילה משמע ליה איסור הנאה לא משמע ליה תיפוק ליה מנבילה סבר לה כר' יהודה דאמר ⁷דברים ככתבן אי סבר לה כר' יהודה תיפוק ליה מהיכא דנפקא ליה לר' יהודה *מלכלב תשליכון אותו וסבר חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא מגין דכתיב ²כל חטאת אשר יובא מדמה וגו' שאין ת"ל באש תשרף ומה ת"ל באש תשרף אם אינו ענין לגופו כתיב ³והנה שורף תנהו ענין לכל איסורין שבתורה ואם

יניחו חמץ בפסח ושור הנסקל: וספוק ליה מהיכא דנפקא ליה הל
משליך לכלל ואי אתה משליך שאר איסורין: קא סבר. האי
ליה מאתו ומיעבי ליה קרא אחרינא לשאר איסורין: כל חטא
לפנים כמיז דהא בזהדי כמיז בהן דבר כהן משיח והעלם דבר
הכנים דמה לפנים פסולה: אם אינו ענין לגופו דהא כמיז ו
למה שרפתם אותה הן לא הוצא את דמה אל הקדש פנימה מ
איסורין. שנאמר בהן לאו באילתן כזה ועל כרחיך לא מיימי אלל

ורבי שמעון. דלמרי לעיל [כפ] גיד אסור
בהנאה משום דקביציה ליה אין בגידין
בנותן טעם ולא הותר בכלל נצילה
מאי טעמא לא מייית ליה כרבי יוסי
להסיר הנאה מקל וחומר מחלב:
מכלול. אף פאקל: **וויידר.** רבי
יוסוי אמר כך אנא חבלב בהמה קא

מיימינא קרא להחיר בהנאה דקרא
בחלב שור וכשב קאי וקא שרי ליה
בהנאה ובזהמה לא הותר מכללו
באכילה הלכך אחי גיד הנשה מיימי:
מדי אוסביניהו כל הפך קראי. דכל
איסורין שגמרי בהן לא תאכל ומותרין
האיסורין לא תאכל.

צהלה: ואיני יודע. רבי חסדו ואחשבה
 צה: הפרטו להיטור לא מליניו בחד
 מכולם שהממיר בו רבי יצחק ואומר
 שאסור בזהלה ולחוקיה לישמרו אלא
 דבר האסור אסור לדברי שניהן
 והמותר מותר לדברי שניהן: במאי
 פליגי. דאין לך אסורי הנאה: דדבר
 שנאמר בו לאו בזהלה שלו נאמר
 זו פרט להמיר: אלא הך שני דברים
 דנתיב צהן לא יוכל כגון שור
 הנסקל וזמן בפסח וציל למר וציל
 למר אסורין: ואלינא דרבין. פליגי
 עליה דרבי יוסי דלמר לעיל (ע"א) חמץ

צפסח מותר בהנאה: מנזילה
מדאנטרין קרא למשרי נזילה ואי
הוא כתיב תאכל נמי וזה
מיתקרי: איכא ציניו חולין שנשטו
בעורה, ואליבא דר' יהודה דאמר
מנזילה לא מצי למיגמר דלדברים
כתבנן אלא דחוקיה סבר הני תרי
מדשני דציוריה איסור וכלכל
תשליטין (אומי) לא הוצרך למעט אלא
אלו ולאוסרן בהנאה ובי אלא
למעוטי חולין שנשטו בעורה אלא
ודפרישית (לעיל) ורבי אבדו סבר
אין היתה שם אלא שם

[illegible]

למישרי נצילה מכלל דשאר אסורין
כגון חמץ ושור הנסקל אסירי ולא
משום שינוי הלשון שאין חילוק בין לא
יאהל ללא יאהל לרבי אבהו אלא
מדאצטריך למישרי נצילה ואומרו לר"מ
למעוטי חולין בעזרה: ה"ג ומאי

אליבא דרבי אבהו דמייתי ליה מאותו אתא
בעורה. אסורין בהגהה מדאורייתא ונפקא
ללא בהטאות הפנימיות שהוצא דמן כמאומן
[ויקרא ד'] אלא ללמד על טהאם החיצונית דאם
חשון צדיה ציוס השמיני ואקמרי להו מלה
עבוד דשפורה אלאם בת שריפה היא: על גשה
נסקל דבשאר איסורים כמיז פרטא להימירא:

ואם
נתיב מדוע לא אכלתם את החטאות במקום הקדוש, הן לא הובא את
כת שריפה היא, מה ת"ל באש תשרף, אם אינו ענין לגופו תנהו ענין
בהנאה. ואם תאמר כל איסורין שבתורה בשרפה תלמוד לומר בקדש

מסורת הש"ס

[illegible]

(1) תום' ד"ה ומה חלצ
ו' וי"ל דה"פ ומה חלצ
יילא שענוש: (3) ד"ה
מתיב וכו' דמכפר על עון
טומאת כז"ל:

[illegible]

שהותורה בבילה חלבה.
יידה נמי הותרו.
יידן כל חלב וכל גיד
ותמין כהנא, שכן בכלל
אשר בשערין מתננה
כלה, שגם הן קרוין עמה
ואיך הן היתר קרוין עמה
לא שגא דגיד, לא שגא
לא שגא כשריה (לעיד)
דאמר דברים
(.)
בתבין. כך מזהות, לא
גנה לגנדי ולא ימכרה
לגר (לעיד כא:).

ומה דם שענוש כרת
ותר בהנאה גיד שאין
וש כרת לא כ"ש. מי
י"ן. ב. דכיון דאתרבי
סור הנאה בחמץ מלא
כל חמץ, אפי' לחזקיה
א' יסורי חמץ בכלל. שס.
לשאת את עון העדה.
מוס' שאנך.

לא יאכל כדחזקיה, קסבר
יאכל ולא יאכל
הוא. ותיפוק ליה מן
ביילה כר' אבהו, סבר ליה מן
היה כרתה דמבר (ארבעה)
נדרים כרתה ולא מפיק
ה מנבילה. ותיפוק ליה
אותו כר' יהודה, קסבר
ילין שנשחטו בעורה
הוריותא. ואלא מנא
הו, ופרשין מדכתיב וכל
טאת אשר יובא מדמה
האל מועד כלפני קדש
האל. וקסבר מועד

אין ת"ל באש תשרף, אל הקודש פנימה, מכלל יסורין שבתורה שאסורין ש תשרף, כל פסול שהוא